

1068158-18.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Gabriela Fragoso Calasso Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 32ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... fls. 699 também comprova a tentativa de furto, evidenciando que o meliante de camisa vermelha invadiu o estabelecimento da ré, que não possuía nenhum muro ou cerca de proteção que o separe da rua, e força o farol do Porsche.

É o quanto basta para que se comprove que houve a tentativa de furto no interior do estacionamento da ré.

O estacionamento oferecido pela requerida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível 32ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900 E-mail:

upj31a35cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1068158-18.2022.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1068158-18.2022.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Golden Sat Locação e Comercio de Rastreadores Ltda Me

Requerido:

Churrascaria Marginal Tietê Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela Fragoso Calasso Costa

Vistos.

Golden Sat Locação e Comercio de Rastreadores Ltda Me ajuizou ação indenizatória em face de Churrascaria Marginal Tietê Ltda, alegando, em síntese, ser proprietária do veículo de marca PORSHE, modelo Panamera TSEHS, branco, ano de fabricação 2018, de placas FNK0102/Santo André, o qual é utilizado por seu sócio, Thiago Fernando Pegoraro Iuga, para o deslocamento para reuniões, viagens, dentre outras atividades. No dia 31/03/2022, o sócio decidiu realizar refeição no estabelecimento comercial da ré e depositou o veículo sob os cuidados dos manobristas, com o objetivo de que este fosse mantido no estacionamento privado, durante o período em que se mantivesse no local. Ao voltar para casa, notou que os faróis estavam danificados, com marcas que aparentavam tentativa de furto, de modo que, no dia seguinte, retornou à churrascaria, não tendo dela qualquer apoio no sentido de esclarecer o ocorrido. Notou que existia um estabelecimento comercial próximo ao local, denominado "TAFAREL BAR", e solicitou auxílio ao gerente, que lhe cedeu as gravações de suas câmeras de segurança. Analisadas tais filmagens, constatou a ocorrência de tentativa de furto dos faróis nas dependências do estacionamento privado da ré, transgredindo, assim, a confiança que depositara na guarda de seu

veículo. Além do altíssimo valor pago para a reposição das peças danificadas, recebeu orçamento de R\$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) a título de mão-de-obra, totalizando danos materiais de R\$95.800,00 (noventa e cinco mil e oitocentos reais). Requereu a procedência da ação para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R\$95.800,00 (noventa e cinco mil e oitocentos reais) e danos morais no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos (fls. 23/42).

A ré foi devidamente citada (fls. 67) e apresentou contestação (fls. 68/98), alegando ausência dos pressupostos processuais; incoerência da inicial com a falta de elementos mínimos, tais como o horário do fato e de que se tratou de uma tentativa de furto. Mencionou não haver prova da veracidade dos vídeos que foram acostados na inicial, afirmando não haver certeza de que o suposto criminoso estava dentro de seu estacionamento. Requereu a total improcedência da ação.

Réplica anotada.

É o relatório. DECIDO.

Conheço diretamente dos pedidos, uma vez que os fatos foram esclarecidos de forma suficiente pela prova documental juntada aos autos (CPC, art. 355, I).

A ação procede, em parte.

2. Ao aceitar que clientes estacionem os seus carros e motos em seu estacionamento, a Churrascaria firma verdadeiro contrato de depósito com os consumidores, devendo restituir os veículos nas mesmas condições em que se encontravam ao chegarem ao local.

No caso em tela, o laudo do Instituto de Criminalística de fls. 31/33 comprova a tentativa de furto dos faróis do Porsche no interior do estacionamento, ao passo que o comprovante do cartão de crédito de fls. 30 atesta que o sócio Tiago almoçou no restaurante-réu no dia dos fatos.

Não bastassem tais circunstâncias, o link de fls. 693 comprova que dois rapazes tentaram furtar os faróis do veículo, que estava estacionado na Churrascaria Marginal Tietê. As imagens constantes do vídeo foram reproduzidas a fls. 697/699, sendo bastante relevante a seguinte fotografia:

A fotografia de fls. 699 também comprova a tentativa de furto, evidenciando que o meliante de camisa vermelha invadiu o estabelecimento da ré, que não possuía nenhum muro ou cerca de proteção que o separe da rua, e força o farol do Porsche.

É o quanto basta para que se comprove que houve a tentativa de furto no interior do estacionamento da ré.

O estacionamento oferecido pela requerida aos clientes constitui grande atrativo para suas atividades comerciais, de modo que ela assume o dever de guarda sobre o bem móvel (Súmula 130 do STJ).

Acerca do tema, o Desembargador Claudio Godoy ponderou, no julgamento do Recurso de Apelação nº 1018893-74.2014.8.26.0602: "não se nega que o estacionamento disponibilizado era em área própria de recuo da calçada, em frente ao mercado. Mas a verdade é que estacionar o veículo nessas condições não equivale a parar o carro na rua. (...) se trata de lugar com guias rebaixadas e recuo de calçada, que se estendem por toda a fachada do estabelecimento (...). Ou seja, tem-se situação de nítida facilidade disponibilizada aos clientes, que podem parar seus veículos, insista-se, não própria ou simplesmente na rua, mas em frente ao supermercado, com ângulo de 45°, em vagas demarcadas. No mais, sabido estabelecer-se entre aquele que estaciona seu veículo e o dono de estabelecimento provido de estacionamento relação básica de guarda e de vigilância, mesmo quando, como no caso concreto, não ocorre a tradição das chaves do veículo estacionado, que permanece com o proprietário, ou pagamento direto de preço, certamente que havido benefício indireto, de toda sorte assumindo o fornecedor a responsabilidade pela incolumidade do bem (v.g. Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade civil. Saraiva, 5ª ed. v. 4. p. 298). De maneira aplicável à hipótese vertente, vale a advertência de Aguiar Dias, no sentido de que "restaurantes mais sofisticados (e, às vezes, alguns bem modestos), mantém áreas ou manobristas para receber e guardar carros dos

clientes, tudo isso conduzindo a novas hipóteses de responsabilidade por guarda", acrescentando que nem o desnatura a ausência de ato simbólico de entrega das chaves, de que o depósito não é pressuposto, nem a ausência de uma onerosidade que, a rigor, é evidente, posto que indireta (Da responsabilidade civil. Renovar. 11^a ed. 2006. p. 482)".

O mínimo que se poderia esperar de um restaurante do porte da requerida seria que tivesse câmeras de vigilância e vigias rondando o estacionamento, justamente para evitar a atuação dos criminosos.

A ré tentou desqualificar as imagens da câmera de vídeo fornecidas pelo autor (obtidas junto ao Bar Tafarel), mas não exibiu nenhuma imagem para infirmá-las, o que sugere que não mantenha nenhuma câmera própria instalada no local.

E resumo: cabia à requerida demonstrar que prestou de forma satisfatória o serviço de segurança dos carros e motos que estavam sob sua confiança, o que não se deu. Os clientes que adentram ao estacionamento não recebem nenhum ticket ou cartão para comprovarem a entrada no local. Por outro lado, não existem seguranças específicos para fazerem a ronda do estacionamento, tampouco câmeras espalhadas pelo local, omissões que facilitam a atuação dos assaltantes.

3. Antes de fixar as verbas devidas, deve ser ponderado que surgiu controvérsia sobre a forma pela qual o Sr. Tiago teria estacionado o seu carro na Churrascaria. A fotografia de fls. 706 indica que a ré possui serviço de valet, para o conforto de seus clientes. Todavia, não importa se o sócio da autora estacionou o carro por conta própria ou se se valeu de manobristas. A ré responde porque a tentativa de furto ocorreu em seu estacionamento e houve falha no sistema de prevenção aos crimes. Além do contrato de depósito, existe relação de consumo e a requerida responde de forma objetiva pelos danos causados aos seus usuários (art. 14 da Lei 8.078/90).

Nem há que se falar em caso fortuito ou de força maior, na medida em que, em grandes centros fatos como os descritos na inicial são previsíveis e, em consequência, a adoção de mecanismos de segurança era possível.

Nestes termos, deve a ré ressarcir a autora pelos prejuízos materiais em seu Porsche.

4. Acerca dos danos materiais, está comprovado a fls. 719 que, em 20/04/2022, a autora comprou os faróis novos para seu veículo, tendo pagado a quantia de R\$72.000,00, conforme atesta o recibo de fls. 36. O valor é alto, porém consentâneo com o luxo do carro e com o seu elevado preço de mercado (o carro vale mais de um milhão de reais).

No entanto, houve exagero no tocante ao preço da mão de obra. A autora apresentou orçamento de R\$ 23.800,00 na inicial, mas acabou realizando os serviços por R\$ 9.263,9. Aqui, o juízo não reputa que tenha havido má-fé de sua parte, por ser factível a versão de fls. 720 de que teria conseguido um bom desconto junto aos mecânicos, após longas negociações.

A reparação material será, portanto de R\$ 91.263,97 (R\$ 72.000,00 relativos à compra de novos faróis e R\$ 9.263,97 de mão de obra).

5. De resto, rejeito o pedido de danos morais.

Como é cediço, a empresa, como ente abstrato, não está sujeita ao padecimento físico e psíquico que acomete o homem, em virtude de sentimentos de perda, dor e frustração. Neste cenário, é possível que seja vítima de danos morais, se houver abalo à sua honra objetiva.

No caso, a recusa ao custeio do conserto do Porsche não gerou qualquer abalo à honra da autora, mas mera dor de cabeça ao seu sócio, que não figura como parte no processo.

6. Diante do quanto exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE esta ação indenizatória movida por Golden Sat Locação e Comercio de Rastreadores Ltda Me em face de Churrascaria Marginal Tietê Ltda, para condenar a ré ao pagamento de R\$91.263,97 pelos danos materiais, valor a ser atualizado desde os desembolsos pela Tabela Prática do TJSP e acrescido de juros mensais de 1% desde a data do fato.

Em consequência, julgo extinto o feito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Devido à sucumbência recíproca, cada parte arcará com as suas despesas processuais. A ré pagará 10% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação aos patronos

da autora, ao passo que esta pagará 10% sobre o valor de seu decaimento (danos morais e parte dos materiais).
P.R.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.